

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 28 chaâbane 1424 – 24 octobre 2003

146^{ème} année

N° 85

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Listes de promotion aux grades de contrôleur en chef et de contrôleur des services publics au titre de l'année 2003..... 3167

Ministère des Finances

Décret n° 2003-2112 du 14 octobre 2003, modifiant et complétant le décret n° 95-744 du 24 avril 1995, portant application des articles 88 et 89 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995, relatifs à la fixation des listes des matières premières et des produits semi-finis nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables et des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables..... 3167

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2003-2113 du 14 octobre 2003, portant rectificatif du décret n° 93-1191 du 24 mai 1993, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, de parcelles de terrains sises près de l'hôpital régional de Jendouba, nécessaires à la construction du campus universitaire à ladite ville..... 3168

Décrets du n° 2003-2114 au n° 2003-2117 du 14 octobre 2003, portant homologation des procès-verbaux des commissions de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat des gouvernorats de Monastir, Sfax, Siliana et Mahdia..... 3170

Nomination de chefs de service..... 3175

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2003-2123 du 14 octobre 2003, fixant la concordance entre les échelons des grades du corps des chercheurs agricoles et les niveaux de rémunération..... 3176

Décret n° 2003-2124 du 14 octobre 2003 , portant création d'un périmètre public irrigué à El Gonna de la délégation de Mornag, au gouvernorat de Ben Arous.....	3177
Décret n° 2003-2125 du 14 octobre 2003 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja.....	3178
Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 15 octobre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au corps technique commun des administrations publiques.....	3178
Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 15 octobre 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au corps technique commun des administrations publiques.....	3183
Ministère de l'Industrie et de l'Energie	
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières.....	3183
Ministère du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat	
Arrêté des ministres de l'intérieur et du développement local et du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 22 octobre 2003, portant élection des membres des comités des chambres de commerce et d'industrie.....	3183
Ministère des Technologies de la Communication et du Transport	
Arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 17 octobre 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement des techniciens du corps technique commun des administrations publiques au ministère des technologies de la communication et du transport (section technologies de la communication).....	3184
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille et de l'Enfance	
Attribution du prix du Président de la République du meilleur programme, projet ou initiative régionale en faveur de la femme rurale pour l'année 2002.....	3184
Ministère des Sports	
Décret n° 2003-2127 du 14 octobre 2003 , portant création du centre national de formation et de recyclage des cadres sportifs et fixant son organisation administrative et financière.....	3184
Nomination d'un chef de service.....	3187
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chef de service hospitalo-sanitaire.....	3187
Nomination de chefs de service hospitaliers.....	3187
Ministère de l'Education et de la Formation	
Nomination d'un sous-directeur.....	3187
Nomination de chefs de service.....	3187
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 17 octobre 2003, portant ouverture de concours externes sur épreuves pour le recrutement de surveillants principaux.....	3188

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur en chef des services publics au titre de l'année 2003

- Farès Besrouir,
- Sofiane Essid.

Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur des services publics au titre de l'année 2003

- Khaled Béji,
- Yesser Toukabri.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2003-2112 du 14 octobre 2003, modifiant et complétant le décret n° 95-744 du 24 avril 1995, portant application des articles 88 et 89 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995, relatifs à la fixation des listes des matières premières et des produits semi-finis nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables et des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 85-48 du 25 avril 1985, portant encouragement de la recherche, de la production et de la commercialisation des énergies renouvelables,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation, tel que promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990, relative à la maîtrise de l'énergie, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995 et notamment ses articles 88 et 89,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 95-744 du 24 avril 1995, portant application des articles 88 et 89 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995, relatifs à la fixation des listes des matières premières et des produits semi-finis et des produits nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables, et des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2001-2419 du 8 octobre 2001,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont ajoutés à la liste n° I annexée au décret n° 95-744 du 24 avril 1995, susvisé, les matières premières et produits semi-finis suivants :

- | | |
|-----------|--|
| Ex 252390 | - Ciment à prise rapide pour revêtement intérieur des ballons, |
| Ex 253090 | - Silice |
| Ex 321410 | - Ciment de résine pour scellement, |
| Ex 350691 | - Adhésif pour scellement |
| Ex 381400 | - Solvant à base de dérivé de propanol non destiné à la vente en détail |
| Ex 391910 | - Adhésif double face pour capteurs et ballons solaires |
| Ex 392350 | - Cape plastique pour capteurs et ballons solaires |
| | - Colerette plastique pour capteurs et ballons solaires |
| | - Corps en plastique pour ballast |
| Ex 400811 | - Isolant polyester |
| Ex 401693 | - Joints d'étanchéité à haute résistance thermique pour capteurs et ballons solaires |
| Ex 590900 | - Gaine de protection en tuyau textile |
| Ex 700719 | - Verre spécial pour applications solaires |
| Ex 701100 | - Ampoules ouvertes |
| Ex 720854 | - Tôle laminée à chaud en bobine |
| Ex 721924 | - Tôle inox |
| Ex 730449 | - Tubes inox pour raccordement des capteurs et ballons solaires |
| Ex 730791 | - Tampons blindés |
| Ex 732690 | - Disque inox pour ballons solaires |
| Ex 800300 | - Fil d'étain |
| Ex 850410 | - Ballast électronique pour lampe économique |
| Ex 853990 | - Parties de lampe |
| | - Culot |
| Ex 854459 | - Fil de connexion. |

Art. 2. - Sont ajoutés à la liste n° II annexée au décret n° 95-744 du 24 avril 1995 susvisé, les matières premières et produits semi-finis suivants :

- Ex 482110 - Autocollant pour chauffe eau solaire,
- Plaque signalétique,
- Ex 720854 - Tôle laminée à chaud en plaques,
- Ex 721030 - Tôle galvanisée
- Ex 741220 - Tuyauterie en laiton.

Art. 3. - Sont ajoutés à la liste n° III annexée au décret n° 95-744 du 24 avril 1995 susvisé, les équipements suivants :

- Ex 730900 - Ballon de stockage solaire en inox,
- Ex 841911 - Chauffe eau à gaz à régulation thermostatique
- Ex 841950 - Echangeur à plaques tubulaires pour des installations solaires,
- Ex 847141 - Bornes de gestion de carburant
- Ex 847160 - Système de gestion de la conduite automobile
- Ex 848180 - Robinetterie sanitaire économiseur d'eau
- Ex 850440 - Variateurs de fréquence pour pompage photovoltaïque
- Ex 853620 - Serrures avec système électrique d'asservissement à la clef
- Ex 853922 - Luminaires pour éclairage public dont le rendement lumineux supérieur à 60%
- Ex 853931 - Lampes de basse consommation à courant continu
- Lampes de balisage à courant continu
- Ex 853932 - Lampes de sodium à haute pression "SHP"
- Ex 902680 - Compteur d'énergie solaire
- Ex 902920 - Tachygraphe
- Ex 903180 - Unité portable de diagnostic des moteurs des véhicules
- Analyseur de gaz d'échappement des moteurs des véhicules
- Ex 903289 - Régulateurs de puissance pour réseau d'éclairage
- Régulateur différentiel pour des installations solaires
- Ex 903300 - Régulateur de puissance pour moteur à induction
- Ex 940550 - Lampadaire solaire complet pour éclairage
- Ex 950330 - Kits et jeux éducatifs pour les applications des énergies renouvelables.

Art. 4. - Sont ajoutés à la liste n° IV annexée au décret n° 95-744 du 24 avril 1995, susvisé, les équipements suivants :

- Ex 841919 - Capteurs solaires.

Art. 5. - Sont retirés des listes annexées au décret n° 95-744 du 24 avril 1995 susvisé, les matières premières, produits semi-finis et équipements suivants :

- Ex 700719.0 - Plaques de verre trempé pour applications solaires à l'exclusion des plaques ayant les dimensions suivantes :
* largeur $\leq$ 123 cm, épaisseur: 4, 5, 6, 8, 10, 12mm (liste I),
* 123 cm < largeur < 150 cm, épaisseur : 5, 6, 8, 10mm (liste I).
- Plaques de verre trempé pour applications solaires des dimensions suivantes :
* largeurs $\leq$ 123cm, épaisseur 4, 5, 6, 8, 10, 12mm (liste II),
* 123 cm < largeur < 150cm, épaisseur : 5,6,8,10mm (liste II).
- Ex 848180.9 - Economiseurs d'eau pour douches et lavabos (liste III).

Art. 6. - Les ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTRE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2003-2113 du 14 octobre 2003, portant rectificatif du décret n° 93-1191 du 24 mai 1993, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, de parcelles de terrains sises près de l'hôpital régional de Jendouba, nécessaires à la construction du campus universitaire à ladite ville.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 93-1191 du 24 mai 1993, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, de parcelles de terrains sises près de l'hôpital régional de Jendouba, nécessaires à la construction du campus universitaire à ladite ville,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Décète :

Article premier. - Sont modifiées, les indications énoncées au n° d'ordre 2 de l'article premier du décret n° 93-1191 du 24 mai 1993, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terrains sises près de l'hôpital régional de Jendouba, nécessaires à la construction du campus universitaire à ladite ville, et ce, tel qu'indiqué au tableau ci-après et au plan joint au présent décret :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
2	11 17	4362 Jendouba	80a12ca	La totalité de l'immeuble	1- Mohamed Ben Fejri Ben Mohamed Ben Amara Aridhi 2-Amine Ben Seyeh Ben Kebir Ghazouani 3- Zaâra Bent Hédi Ben Mansour Ben Ayachi Baghour 4-Mohamed Taher Ben Alaya Ben Chedhli Abidi 5- Mabrouk Ben Mansour Ben Mabrouk Hamdi 6-Mohamed Ben Hédi Ben Tijani Abidi 7- Taher Ben Bourefa Ben Salah Ghazouani 8- Ali Ben Rabeh Ben Ali Ben Boumenjel Hamdi 9- Lakhdhar Ben Mahmoud Ben Tlili Soltani 10- Mohamed Ben Heni Ben Othmane Ben Khemaïes Tissaoui 11- Issa Ben Aziz Ben Salah Ben Mohamed Issaoui 12- Khedhiri Ben Mohamed Ben Belgacem Bouslimi 13- Boubaker Ben Belgacem Ben Ahmed Ghazouani 14- Rebeh Bent Belkhir Ben Boutaleb Mezni 15- Mohamed 16- Abderrazzak 17-Aid, les trois derniers enfants de Abid Ben Mouammar Ben Hassan Mezni 18- Dewla Bent Mohamed Ben Haj Ben Issa 19- Mohamed Moncef 20- Abdelmajid, les deux derniers enfants de Hocine Ben Mohamed Ben Haj Ben Issa Barhoumi 21-Mohamed Ben Hassouna Ben Mohamed Louanifi 22- Kamel Ben Mahmoud Ben Béchir Ben Salah Ben Zine Zaghdoudi 23- Youssef Ben Mohamed Ben Saâdi Ben Amara Ghazouani 24- Youssef Ben Omara Ben Mohamed Cherni 25- Saïda 26- Mongia 27- Mannoubia 28- Naïma 29- Habiba 30- Chedhli 31- Mabrouka 32- Zaâra 33- Mounir 34-Hédi, les dix derniers enfants de Hassouna Ben Ali Ben Ahmed Ben Mabrouk Bouslimi 35- Mosbah Ben Mouldi Ben Mohamed Ben Ahmed Jlassi 36- Saliha Bent Abdallah Ben M'irech Anissa 37- Farhat 38- Hamid, les deux derniers enfants de Mohamed Ben Saâd Ben Ajmi M'sellmi 39- Yemina 40- Nejia 41- Aziza 42- Noureddine, les quatre derniers enfants de Ahmed Ben Ali Ben Mabrouk Jendoubi Bouslimi 43- Hédi Ben Messaoud Ben Belgacem Ouerghi 44- Younès Ben Amara Ben Younès Tissaoui 45- Latifa 46-Amel, les deux dernières filles de Mouldi Ben Mohamed Ben Ahmed Jlassi 47- Mabrouka Bent Boujemaâ Ayadi 48- Behia Bent Amara Ben Mohamed Ben Abdallah Cherni 49- Ismehen 50- Hedia 51 –Sabrine 52- Omara 53- Ahmed 54-Moncef 55- Fakher 56- Mohamed 57- Karima, les neuf derniers enfants de Belgacem Ben Hédi Ben Omar Mejri 58- Zohra Bent Ali Ben Mabrouk Bouslimi 59- Naceur Ben Ali Ben Taher Cherni 60- Kamel Ben Naceur Ben Boujemaâ Ghazouani, tous copropriétaires avec l'Etat.
2 bis	15 16	1189 Jendouba	9h65a78ca	25a50ca 08a48ca	1-Noureddine 2- Yemina 3- Nejia 4-Aziza, les quatre enfants de Ahmed Ben Ali Ben Mabrouk Jendoubi Bouslimi 5- Bahri Ben

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
					Abderrahmane Ben Mohamed Abidi Ghazouani 6-Naceur Ben Zehi Ben Ali Habbès 7- Mohamed Ben Hassouna Ben Mohamed Ben Belgacem Ouanifi 8- Omar Ben Youssef Ben Younès Inoubli 9- Abdelmajid Ben Abdallah Ben Belgacem Tabouï 10- Ezzeddine Ben Farhat Ben Ibrahim Tabouï 11-Mouldi Ben Mohamed Saâdi Ben Amara Ghazouani 12- Samira Bent Boujemaâ Ben Taïeb Abidi 13-Mongi Ben Omara Ben Ibrahim Khémiri 14-Leïla Bent Ahmed Ben Salah Ben Belgacem Abidi 15- Ali 16- Houcine, les deux derniers enfants de Belgacem Ben Omar Hedhli 17- Roukaya Bent Rachid Ben Rabeh M'amria 18- Boubaker Ben Saâd Ben Ali Khazri 19- Mouldi Ben Mohamed Ben Amara Bouzidi 20- Ali Ben Mohamed Ben Amara Khazri 21- Mohamed Ali Ben Slimane Ben Jilani Maâzeoui 22-Yazid Ben Omar Ben Youssef Inoubli 23- Mohamed Ben Hassen Ben Taïeb Mejri 24- Samir Ben Ibrahim Ben Othmane Abidi 25- Fethi Ben Hammadi Ben Jeddi Mechergui 26- Zina Bent Taher Ben Mohamed Ouechteti 27- Habib Ben Mohamed Ben Dhif Ghazouani 28-Rafik Ben Romdhane Ben Omara H'méidi 29- Aljia Bent Omar Ben Youssef Inoubli 30- Noureddine Ben Ammar Ben Ahmed Jouini 31-Mannoubia Bent Ali Ben Mohamed Aloui 32- Othmane Ben Ammar Ben Ibrahim Khémiri 33-Nebiha Bent Ferjani Ben Khélifa Jammezi 34-Hammadi 35- Hosni, les deux derniers enfants de Chérif Ben Mosbah Ghazouani 36- Hassen Ben Hamda Ben Othmane Yahyaoui.

Art. 2. – Les ministres de l'intérieur et du développement local, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-2114 du 14 octobre 2003, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Monastir (délégations de Bembla, Ksibet El Médiouni, Bkalta et Sayada-Lamta-Bouhjar).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1832 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Monastir,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Monastir en date des 17 mars et 16 avril 2003.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Monastir (délégations de Bembla, Ksibet El Mediouni, Bkalta, et Sayada-Lamta-Bouhjar), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Menzel Ennour Délégation de Bembla	410	18200
2	Sans nom	Secteur de Ksiba Délégation de Ksibet El Mediouni	451	19651
3	Sans nom	Secteur de Baghdadi Délégation de Bkalta	3351	21832
4	Sans nom	Secteur de Ksibet El Mediouni Délégation de Ksibet El Mediouni	281	16759
5	Sans nom	Secteur de Ksibet El Mediouni Délégation de Ksibet El Mediouni	219	16761
6	Sans nom	Secteur de Ksibet El Mediouni Délégation de Ksibet El Mediouni	88	16762
7	Sans nom	Secteur de Baghdadi Délégation de Bkalta	6493	21833
8	Sans nom	Secteur de Lamta Délégation de Sayada-Lamta-Bouhjar	394	17231

Art. 2. – Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-2115 du 14 octobre 2003, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sfax (délégations de Djebeniana et Skhira).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 96-1494 du 2 septembre 1996, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Sfax,

Vu le décret n° 96-2039 du 23 octobre 1996, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Sfax,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sfax en date des 1^{er} avril, 6 mai et 16 juin 2003.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Sfax (délégations de Djebeniana et Skhira), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Glelja Délégation de Djebeniana	2024244	22722
2	Sans nom	Secteur de Hzak Délégation de Djebeniana	1225825	22724
3	Sans nom	Secteur de Hzak Délégation de Djebeniana	1461936	22725
4	Sans nom	Secteur de Hzak Délégation de Djebeniana	206911	22728
5	Sans nom	Secteur de Hzak Délégation de Djebeniana	2216091	22729
6	Sans nom	Secteur de Hzak Délégation de Djebeniana	792193	22730
7	Sans nom	Secteur d'El Glelja Délégation de Djebeniana	1338611	23112
8	Sans nom	Secteur de Ajangua Délégation de Djebeniana	720629	23113
9	Sans nom	Secteur d'El Kenitra Délégation de Skhira	2178	23131
10	Sans nom	Secteur d'El Kenitra Délégation de Skhira	1553	23181
11	Sans nom	Secteur d'El Kenitra Délégation de Skhira	105385	23182

Art. 2. – Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-2116 du 14 octobre 2003, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Siliana (délégations d'El Krib, Rouhia, Siliana Nord et Makthar).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1833 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Siliana,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Siliana en date des 25 mars, 4 juillet 2002 et 20, 21, 24 et 27 janvier et 3 et 27 février 2003.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Siliana (délégations d'El Krib, Rouhia, Siliana Nord et Makthar), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Doukhanja Délégation d'El Krib	2864	12788
2	Sans nom	Secteur de Rouhia Délégation de Rouhia	470	13196
3	Sans nom	Secteur de Rouhia Délégation de Rouhia	185	13195
4	Sans nom	Secteur de Rouhia Délégation de Rouhia	202	14565
5	Sans nom	Secteur de Rouhia Délégation de Rouhia	316	14566
6	Sans nom	Secteur de Rouhia Délégation de Rouhia	104	14567
7	Sans nom	Secteur de Rouhia Délégation de Rouhia	191	13228
8	Sans nom	Secteur de Rouhia Délégation de Rouhia	159	13229
9	Sans nom	Secteur de Rouhia Délégation de Rouhia	175	13230
10	Sans nom	Secteur de Rouhia Délégation de Rouhia	405	12739
11	Sans nom	Secteur de Rouhia Délégation de Rouhia	198	12740
12	Sans nom	Secteur de Rouhia Délégation de Rouhia	334	12741
13	Sans nom	Secteur de Rouhia Délégation de Rouhia	171	12742
14	Sans nom	Secteur de Rouhia Délégation de Rouhia	115	12743
15	Sans nom	Secteur de Rouhia Délégation de Rouhia	455	12744
16	Sans nom	Secteur de Rouhia Délégation de Rouhia	160	12745
17	Sans nom	Secteur de Rouhia Délégation de Rouhia	208	12746
18	Sans nom	Secteur de Rouhia Délégation de Rouhia	96	12747
19	Sans nom	Secteur de Rouhia Délégation de Rouhia	196	13253
20	Sans nom	Secteur de Rouhia Délégation de Rouhia	1156	13923
21	Sans nom	Secteur de Rouhia Délégation de Rouhia	198	13926
22	Sans nom	Secteur de Rouhia Délégation de Rouhia	592	13927
23	Sans nom	Secteur de Rouhia Délégation de Rouhia	603	13928
24	Sans nom	Secteur de Rouhia Délégation de Rouhia	588	13929
25	Sans nom	Secteur de Rouhia Délégation de Rouhia	262	13930
26	Sans nom	Secteur de Siliana Ville Délégation de Siliana Nord	126	15388
27	Sans nom	Secteur de Siliana Ville Délégation de Siliana Nord	179	15387
28	Sans nom	Secteur de Makhtar Ville Délégation de Makhtar	25140	18956

Art. 2. – Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-2117 du 14 octobre 2003, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Mahdia (délégations de Ksour Essef, Mahdia, El Djem, Boumerdes, Chebba et Sidi Alouane).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1269 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 91-1495 du 21 octobre 1991, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 93-1072 du 3 mai 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le reste des délégations du gouvernorat de Mahdia,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Mahdia en date des 28 novembre et 26 décembre 2002 et 25 janvier, 22 février, 15 mars, 26 avril, 17 mai et 12 juillet 2003.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Mahdia (délégations de Ksour Essef, Mahdia, El Djem, Boumerdes, Chabba et Sidi Alouane), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Salakta Délégation de Ksour Essef	22208	8154
2	Sans nom	Secteur de Chiba Délégation de Mahdia	31300	8670
3	Sans nom	Secteur de M'rabtine Délégation d'El Djem	59565	9353
4	Sans nom	Secteur de Salakta Délégation de Ksour Essef	7137	9350
5	Sans nom	Secteur de Salakta Délégation de Ksour Essef	14689	9773
6	Sans nom	Secteur d'Ezzahra Délégation de Mahdia	428	9778
7	Sans nom	Secteur de Ksar Délégation de Ksour Essef	692	9774
8	Sans nom	Secteur de Karkar Délégation de Boumerdes	15018	15732
9	Sans nom	Secteur de Karkar Délégation de Boumerdes	6266	15990
10	Sans nom	Secteur de Touahria Délégation d'El Djem	110179	11151
11	Sans nom	Secteur de Rejiche Sud Délégation de Mahdia	141321	12382

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
12	Sans nom	Secteur de Chebba Sud Délégation de Chebba	508	19979
13	Sans nom	Secteur de Zouila Délégation de Mahdia	3003	20019
14	Sans nom	Secteur de Hiboun Délégation de Mahdia	466	19980
15	Sans nom	Secteur de Sidi Alouane Délégation de Sidi Alouane	139	14859
16	Sans nom	Secteur de Chebba Nord Délégation de Chebba	3148	19982
17	Sans nom	Secteur de Karkar Délégation de Boumerdes	1362	15736
18	Sans nom	Secteur de Telalsa Délégation d'El Djem	98	19269
19	Sans nom	Secteur de Ktanine Délégation de Ksour Essef	36067	15737
20	Sans nom	Secteur de Hsinet Délégation de Ksour Essef	2971	13131
21	Sans nom	Secteur de Zelba Ouest Délégation de Sidi Alouane	406	17303
22	Sans nom	Secteur de Chebba Nord Délégation de Chebba	273	17306
23	Sans nom	Secteur d'Ezzahra Délégation de Mahdia	294	17307
24	Sans nom	Secteur de Chebba Sud Délégation de Chebba	27	20812
25	Sans nom	Secteur de M'rabtine Délégation d'El Djem	393	21853
26	Sans nom	Secteur de Rejiche Délégation de Mahdia	5423	21171

Art. 2. – Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2118 du 15 octobre 2003.

Monsieur Moez Ben Amara, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives, des recouvrements et du recensement à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Zaghouan, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2003-2119 du 15 octobre 2003.

Mademoiselle Aroussia Zoghلامي, inspecteur de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service de l'enregistrement des résultats de l'étude des

demandes d'inscription et de leur transcription à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Tunis.

Par décret n° 2003-2120 du 15 octobre 2003.

Monsieur Tahar Aroua, inspecteur de la propriété foncière, est chargé des fonctions de chef de service de la gestion administrative et financière à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Tunis.

Par décret n° 2003-2121 du 15 octobre 2003.

Madame Samira Soltani, inspecteur de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service de l'étude des demandes d'inscription à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Tunis.

Par décret n° 2003-2122 du 15 octobre 2003.

Madame Saïda Mokcheha, bibliothécaire à la conservation de la propriété foncière, est chargée des fonctions de chef de service des archives, de la documentation et de l'exploitation informatique à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière de Tunis.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2003-2123 du 14 octobre 2003, fixant la concordance entre les échelons des grades du corps des chercheurs agricoles et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n°97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-2177 du 27 septembre 1999, fixant la concordance entre les échelons des grades du corps des chercheurs agricoles et les niveaux de rémunération,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2002-2129 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu le décret n° 2003-2102 du 14 octobre 2003, fixant le statut particulier au corps des chercheurs agricoles,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La concordance entre les échelons des grades du corps des chercheurs agricoles et les niveaux de rémunération, tels que prévus par le décret susvisé n°97-1832 du 16 septembre 1997, est fixée conformément aux indications du tableau suivant :

Catégorie	Sous-catégorie	Grades	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A 1	Directeur de recherche agricole	1	4
			2	5
			3	6
			4	7
			5	8
			6	9
			7	10
			8	11
			9	12
			10	13
			11	14
			12	15
			13	16
			14	17
			15	18
			16	19
			17	20
			18	21
			19	22
			20	23
			21	24
			22	25

Catégorie	Sous-catégorie	Grades	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
	A 1	Maître de recherche agricole	De 1 à 25	De 1 à 25
	A 1	Chargé de recherche agricole		
	A 1	Attaché de recherche agricole		

Art. 2. - Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice, instituée par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grades	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de la rémunération pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Directeur de recherche agricole	6	9
Maître de recherche agricole	11	11
Chargé de recherche agricole	11	11
Attaché de recherche agricole	10	10

Art. 4. - Les dispositions du décret n° 99-2177 du 27 septembre 1999 susvisé sont abrogées.

Art. 5. - Les ministres des finances, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-2124 du 14 octobre 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à El Gonna de la délégation de Mornag au gouvernorat de Ben Arous.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 85-464 du 27 mars 1985, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 15 avril 2003,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public à El Gonna de la délégation de Mornag au gouvernorat de Ben Arous, sur une superficie de soixante cinq hectares (65 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder à une limite de treize hectares (13 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'El Gonna, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n°63-18 du 27 mai 1963, est fixée à cinq cents dinars (500 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée à l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Ben Arous, approuvée par le décret n° 85-464 du 27 mars 1985, est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-2125 du 14 octobre 2003, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Béja, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 17 janvier 2002,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre faisant partie des titres fonciers n° 36763, n° 22565 et n° 39647, classée dans les zones de sauvegarde, sise à la région d'El Maâgoula de la délégation de Béja Sud, d'une superficie de 3 ha 5 ares 72 ça, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une zone industrielle.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja, telles qu'elles sont fixées par le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 15 octobre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au corps technique commun des administrations publiques.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens est ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires :

- d'un diplôme de technicien supérieur, délivré par les instituts supérieurs des études technologiques ou par l'institut national des sciences appliquées et de technologie ou d'un diplôme admis en équivalence,

- ou d'un diplôme scientifique à caractère technique du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en équivalence,

- ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

L'âge maximum est apprécié à compter du premier jour d'inscription dans un bureau d'emploi pour les concours ouverts durant les cinq (5) années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau d'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1^{er} janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 2. - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours et leur répartition éventuelle selon les spécialités et les différents postes d'affectation,

- la date de clôture de la liste d'inscription,

- la date et lieu du déroulement des épreuves,

- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée un dossier de candidature accompagné des pièces suivantes :

A- Lors du dépôt de la candidature :

1/ une demande de candidature,

2/ une photocopie de la carte d'identité nationale,

3/ une photocopie du diplôme accompagnée en ce qui concerne les diplômes étrangers, d'une attestation d'équivalence,

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat ayant dépassée l'âge légal doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi.

B- Après l'admission aux épreuves écrites :

Le candidat doit compléter son dossier des pièces essentielles nécessaires et notamment :

1/ un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un an,

2/ un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,

3/ un certificat médical (l'original) datant de moins de trois mois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4/ une copie certifiée conforme à l'original du diplôme.

Tout candidat qui ne produit pas les pièces précitées ne doit pas être autorisé à subir l'épreuve d'admission.

Art. 4. - Toute candidature parvenue après la date de clôture du registre d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 5. - La liste des candidats admis à participer au concours susvisé est arrêtée définitivement par le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources

hydrauliques après examen des dossiers de candidature par le jury du concours.

Art. 6. - Le concours externe susvisé comporte des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission :

A - Les épreuves écrites :

- une épreuve portant sur l'organisation administrative de la Tunisie,

- une épreuve technique.

B - L'épreuve orale :

Une question portant sur un sujet tiré du programme de l'épreuve technique annexé au présent arrêté suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat désire changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont fixés ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
I -Epreuves écrites :		
- épreuve portant sur l'organisation administrative de la Tunisie,	2 heures	(1)
- épreuve technique.	3 heures	(3)
II - Epreuve orale :		(1)
- préparation,	30 minutes	
- exposé,	15 minutes	
- discussion.	15 minutes	

L'épreuve portant sur l'organisation administrative de la Tunisie est rédigée obligatoirement en langue arabe en quatre (4) pages au maximum. Ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité, et l'épreuve technique est rédigée indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Le jury du concours rapportera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article.

Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 7. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 8. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par l'intéressé et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 9. - Les épreuves du concours sont appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 10. - Les deux épreuves écrites sont soumises à une double correction, il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 11. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 12. - Nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points pour l'ensemble des épreuves écrites.

Art. 13. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un minimum de cinquante (50) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orale. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves, la priorité sera accordée au plus âgé.

Art. 14. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

a/ La liste principale.

b/ La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats dans chaque spécialité inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.

Art. 15. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au corps technique commun des administrations publiques sont arrêtées définitivement par le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Art. 16. - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leurs postes d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leur poste dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 octobre 2003.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens

I- Epreuve de l'organisation administrative :

1- l'organisation administrative de la Tunisie :

2- budget de l'Etat,

3- le statut général des personnels de la fonction publique,

4- le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

5- organisation et attributions du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

II- Epreuve technique :

Spécialité 1 : Production végétale :

1- Grandes cultures :

* cultures fourragères : principales cultures fourragères en Tunisie en sec et en irrigué (avoine, vesce, betterave fourragère, médicago annuel, fétuque, sulla, phalaris, ray-gras, cultures pour ensilage, luzerne, bersim, maïs fourrager ...),

* le fauchage : préparation du matériel, saison de la fauchaison, fenaion,

* les techniques et modes d'exploitation des cultures fourragères,

* propriétés physiques et chimiques du sol,

* la fertilisation des grandes cultures : principes et méthodes,

* le travail du sol : les différentes façons- définition et buts,

* l'eau dans le sol

* rotations et assolements,

* étude des techniques des cultures (préparation du sol, variétés, semis, fertilisation, techniques culturales d'entretien, traitement et récolte),

* cultures céréalières : blé, avoine, maïs et triticales,

* multiplication et production des semences céréalières sélectionnées,

* technique de production, contrôle et certification, conditionnement, stockage,

* législation sur le contrôle des semences sélectionnées,

* légumineuses à graines : petit pois, pois chiche, fève, féverole, haricot et lentille.

2- Défense des cultures :

* les méthodes de lutte contre les maladies et ennemis des cultures (méthodes culturales, chimiques, physiques et biologiques),

* les appareils de traitement : pesticides usage agricole: classification en groupes, mode d'action, efficacité et rémanence, législation,

* la lutte intégrée : définition, principe et méthodes d'action,

* morphologie, biologie et moyen de lutte contre les insectes, les aériens, les nématodes et les vertèbres nuisibles aux plantes cultivées et aux denrées emmagasinées, cycles biologique symptômes et moyens de lutte contre les maladies oryptogamiques des plantes cultivées,

* les principales mauvaises herbes des espèces cultivées, les moyens de lutte (culturaux, chimiques et biologiques),

* le calendrier des traitements phytosanitaires des principales cultures.

- Les observatoires agricoles :

* les objectifs, conditions d'importation des plantes et des produits végétaux et principales méthodes de contrôle des plantes destinées à la multiplication,

* Les méthodes de laboratoires des plantes utilisées pour la détection des fleaux de la grêle (les virus, nématode et bactéries).

3- Arboriculture fruitière :

*caractéristiques des sols favorables aux plantations (données physiques et chimiques),

* les critères du choix des espèces à planter: sol, climat, eau et matériel végétal,

* les méthodes d'amélioration (génétique et sanitaire des espèces fruitières et de la vigne),

* étude de l'appareil végétatif,

* étude des organes producteurs de fruits,

* développement et croissance des fruits,

* principes et méthodes de la multiplication des arbres fruitiers et de la vigne,

* la taille : principes et méthodes techniques,

* les différents modes de conduite des arbres fruitiers et de la vigne,

* les besoins en eau, les techniques et méthodes d'irrigation,

* études des espèces suivantes : (exigences écologiques, variétés, porte greffes, plantation, entretien, traitement et récolte),

* abricotier,

* agrumes,

* amandier,

* figuier,

* olivier,

* palmier dattier,

* pêcher,

* pistachier,

* pommier,

* poirier,

* prunier-cerisier,

* vigne de cuve,

* vigne de table et à séchage,

* méthodes et techniques de production des plants fruitiers,

* contrôle des pépinières,

* les pieds-mères et leurs relations avec les zones irriguées et la prolifération.

4- Cultures maraîchères et ornementales :

* les sols à vocation maraîchère,

* les assolements en cultures maraîchères,

* la fumure organique et nutrition minérale(chez les espèces maraîchères et florales),

* relation sol, plante, eau,

* besoins en eau, irrigation (aspects quantitatifs et qualitatifs),

* méthodes d'amélioration (génétiques et sanitaires) des espèces maraîchères et florales,

* influence des facteurs du climat sur le maraîchage, les différents types de cultures,

* la correction des facteurs climatiques : les cultures sous abris,

* récolte, commercialisation et transformation des produits maraîchères,

* études des espèces maraîchères et ornementales suivantes (physiologie, préparation du sol, semis au multiplication, variétés, techniques culturales, entretien, traitement et récolte),

* solanacées : tomate, piment aubergine, pomme de terre,

* cucurbitacées : melon, pastèque, concombre, courgettes,

* légumes vivaces : artichaut, fraise,

* liliacées : ail, oignon,

* légumineuses : petit-pois, haricot, fève,

* légumes feuilles : laitue,

* légumes racines : carotte; radis, navet,

* plantes florales annuelles,

* plantes florales bisannuelles,

* plantes bulbeuses,

* plantes d'appartement,

* importance économique des cultures maraîchères en Tunis.

5- Les parcours et les sous-produits :

* les parcours améliorés,

* les réserves pastorales sur pied, techniques de plantation et d'exploitation,

* les réensemencements : principes et techniques d'exploitation,

* la mise en défent : principes et méthodes de gestion,

* les prairies permanentes : aménagement, exploitation et entretien,

* la complémentation des parcours,

- * les sous-produits : principaux sous-produits utilisés dans l'alimentation animale en Tunisie,

- * les techniques de valorisation des sous-produits.

Spécialité 2 : Production animale :

1- Les grandes spéculations animales :

- * l'importance et les problèmes de l'élevage bovin, ovin et caprin,

- * les encouragements de l'Etat à l'élevage des bovins, ovins et caprins,

- * les besoins nutritifs bovins, ovins et caprins et leurs rationnements,

- * les méthodes d'amélioration génétique des bovins, ovins et caprins,

- * la conduite rationnelle d'un élevage bovin à viande,

- * la conduite rationnelle d'un élevage ovin,

- * la conduite rationnelle d'un élevage bovin laitier,

- * la production laitière en Tunisie et ses problèmes,

- * la production de la viande en Tunisie et ses problèmes,

- * la production de la laine, du cuir en Tunisie,

- * l'hygiène et la prophylaxie sanitaire.

2- Petit élevage :

- * l'importance de l'élevage et les problèmes de l'aviculture industrielle en Tunisie,

- * la conduite rationnelle d'un élevage avicole,

- * les encouragements de l'Etat aux secteurs avicole, apicole, cunicole piscicole,

- * les aliments concentrés pour les volailles,

- * la conduite rationnelle d'un clapier industriel,

- * la conduite rationnelle d'un clapier familial,

- * la conduite rationnelle d'un ruchier moderne du type industriel,

- * la conduite rationnelle d'un ruchier familial,

- * intérêts de l'élevage des abeilles,

- * relation entre les abeilles et la flore,

- * l'intérêt de l'élevage cunicole familial,

- * importances et contraintes de l'élevage cunicole.

Spécialité 3 : Gestion et économie rurale :

- * les différents types d'exploitation agricole en Tunisie,

- * diagnostic d'une exploitation agricole,

- * étude technico-économique des productions,

- * analyse financière de l'entreprise agricole,

- * gestion d'une production végétale,

- * gestion d'une production animale,

- * les principales méthodes de gestion,

- * planification de l'exploitation agricole,

- * les investissements en agriculture,

- * l'emploi en agriculture,

- * la productivité en agriculture,

- * comptabilité générale,

- * comptabilité des sociétés,

- * comptabilité analytique.

Spécialité 4: Forêts :

1- Reboisement et lutte contre la désertification :

- * séquences de reboisement applicables au pin d'alep,

- * séquences de reboisement applicables aux kroumirie et aux mogods,

- * protection rapprochée des exploitations agricoles : brises-vent, caractéristiques et techniques d'installation,

- * principales espèces utilisées dans le reboisement en Tunisie,

- * pépinières forestières,

- * lutte contre la désertification,

- * facteurs de la désertification,

- * stratégie adoptée pour la lutte contre l'envahissement des sables littoraux et continentaux,

- * techniques spécifiques de lutte contre l'envahissement des sables littoraux et continentaux,

- * techniques spécifiques de la fixation des dunes,

- * législation forestière,

- * les groupements de développement d'intérêt collectif dans le secteur forestier.

2- Aménagement et exploitation des forêts, des parcours et des nappes alfatières :

- * aménagement des forêts naturelles,

- * aménagement de la subéraie,

- * aménagement des forêts de pin d'alep,

- * aménagement des forêts artificielles,

- * aménagement des forêts feuillues,

- * aménagement des forêts résineuses,

- * aménagement des forêts constituées des feuillus et résineux,

- * aménagement des parcours,

- * aménagement des nappes alfatières,

- * techniques d'exploitation des produits forestiers,

- * classification des bois,

- * exploitation du liège,

- * exploitation de l'alfa,

- * exploitation des parcours,

- * exploitation des produits secondaires,

- * aliénation des produits forestiers.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 15 octobre 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au corps technique commun des administrations publiques.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours

de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 15 octobre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au corps technique commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert à Tunis, le 23 décembre 2003 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au corps technique commun des administrations publiques.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10) postes répartis comme suit :

Spécialité	Nombre de postes à pourvoir	Lieu d'affectation
Gestion et économie rurale	1	Pôle du Nord-Ouest subhumide sis au gouvernorat de Béja
	1	Pôle du Sud-Ouest aride et oasien sis au gouvernorat de Tozeur
	1	Institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles
	1	Pôle du Centre-Est sis au gouvernorat de Sousse
Forêts	1	Institut national des recherches en génie rural, eaux et forêts
	1	Institut national des recherches en génie rural, eaux et forêts
Production animale	1	Institut national des recherches agronomiques de Tunisie
	1	Institut national des recherches vétérinaires de Tunisie
Production végétale	1	Institut national des recherches agronomiques de Tunisie
	1	Institut de l'olivier

Art. 3. – La liste d'inscription des candidatures sera close le 24 novembre 2003.

Tunis, le 15 octobre 2003.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DE L'ENERGIE**

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 15 octobre 2003.

Monsieur Béchir Nahdi est nommé administrateur au conseil d'administration de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières pour ses compétences dans le domaine énergétique, et ce, en remplacement de Monsieur Moncef Cherif.

**MINISTERE DU TOURISME, DU
COMMERCE ET DE L'ARTISANAT**

Arrêté des ministres de l'intérieur et du développement local et du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 22 octobre 2003, portant élection des membres des comités des chambres de commerce et d'industrie.

Les ministres de l'intérieur et du développement local et du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 88-43 du 19 mai 1988, portant création des chambres de commerce et d'industrie, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-112 du 23 novembre 1992,

Vu le décret n° 88-1027 du 6 juin 1988, relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la délimitation des circonscriptions territoriales des chambres de commerce et d'industrie, tel que modifié par le décret n° 93-1190 du 24 mai 1993 et par le décret n° 2002-3265 du 17 décembre 2002 et par le décret n° 2003-1512 du 25 juin 2003,

Vu le décret n° 88-1028 du 6 juin 1988, relatif à l'élection des membres des comités des chambres de commerce et d'industrie et notamment ses articles 1 et 23,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 8 août 2003, portant prorogation du mandat des membres des comités des chambres de commerce et d'industrie.

Arrêtent :

Article premier. – En application des dispositions de l'article premier du décret n° 88-1028 du 6 juin 1988, relatif à l'élection des membres des comités des chambres de commerce et d'industrie, les élections des membres des comités des chambres de commerce et d'industrie auront lieu le dimanche 7 décembre 2003.

Art. 2. – Le scrutin débute à 8 heures du matin et prend fin à 18 heures de l'après-midi.

Tunis, le 22 octobre 2003.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Hédi M'henni

*Le ministre du tourisme, du commerce et
de l'artisanat*

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DU TRANSPORT**

Arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 17 octobre 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement des techniciens du corps technique commun des administrations publiques au ministère des technologies de la communication et du transport (section technologies de la communication).

Le ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 février 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 3 octobre 2001, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuve pour le recrutement des techniciens du corps technique commun des administrations publiques au ministère des technologies de la communication et du transport.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère des technologies de la communication et du transport, le 6 décembre 2003 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement des techniciens du corps technique commun des administrations publiques au ministère des technologies de la communication et du transport (section technologies de la communication).

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3) :

- (2) spécialité télécommunication,

- (1) spécialité informatique.

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 6 novembre 2003.

Tunis, le 17 octobre 2003.

*Le ministre des technologies de la
communication et du transport*

Sadok Rabah

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE**

PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Par décret n° 2003-2126 du 15 octobre 2003.

Le prix du Président de la République du meilleur programme, projet ou initiative régionale en faveur de la femme rurale est décerné pour l'an 2002 à égalité à :

- Habiba Nouar,

- L'association pour la promotion de l'emploi et du logement de Tabarka et Ain-Drahem.

MINISTERE DES SPORTS

Décret n° 2003-2127 du 14 octobre 2003, portant création du centre national de formation et de recyclage des cadres sportifs et fixant son organisation administrative et financière.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des sports,

Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant organisation et développement de l'éducation physique et des activités sportives,

Vu la loi n° 99-100 du 13 décembre 1999, relative aux observatoires et centres d'information, de formation, de documentation et d'études, telle que modifiée par la loi n° 2001-64 du 25 juin 2001,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 2003-811 du 7 avril 2003, fixant les attributions du ministère des sports,

Vu le décret n° 2003-1149 du 26 mai 2003, portant organisation du ministère des sports,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Il est créé, conformément aux dispositions de l'article premier de la loi n° 99-100 du 13 décembre 1999, telle que modifiée par la loi n° 2001-64 du 25 juin 2001, un centre d'information, de formation, de documentation et d'études nommé " le centre national de formation et de recyclage des cadres sportifs". Ledit centre est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministère des sports, son budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat.

CHAPITRE II

ATTRIBUTIONS

Article 2. - Le centre national de formation et de recyclage des cadres sportifs exerce ses fonctions en conformité avec l'article 2 de la loi n° 99-100 du 13 décembre 1999 susvisée et dans le cadre de l'exécution de la politique du ministère des sports dans le domaine de la formation sportive.

Il est chargé notamment de :

- la fixation des besoins des cadres sportifs en matière de formation continue et de recyclage dans les différents domaines,

- la préparation des programmes de formation et de recyclage pour le personnel exerçant dans les domaines administratif, financier et technique au sein des structures sportives,

- la production des outils d'apprentissage et techniques nécessaires à la formation et au recyclage dans le secteur du sport,

- l'assistance pédagogique et technique des formateurs dans le domaine du sport,

- suivi et de l'évaluation des méthodologies et modalités de la formation et de recyclage,

- l'organisation de cycles de formation au profit des journalistes sportifs,

- l'organisation de cycles de formation et de recyclage pour les formateurs des formateurs dans le domaine sportif,

- établir des liens avec les structures similaires en vue d'échanger les expériences avec les établissements nationaux et étrangers,

- conclure des conventions avec des établissements publics agissant dans le secteur sportif en vue de réaliser, le cas échéant, des services au profit du centre.

CHAPITRE III

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 3. - Le centre est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre des sports. Il bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur général d'administration centrale.

Art. 4. - Le directeur général du centre national de formation et de recyclage des cadres sportifs assure, dans le cadre des orientations de l'autorité du tutelle et des avis du conseil d'administratif et du conseil technique pédagogique, le fonctionnement de l'établissement. Il peut déléguer une partie de ses attributions à des agents placés sous son autorité, et ce, dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur.

Le directeur général est chargé notamment de :

- proposer le règlement intérieur du centre qui sera fixé par arrêté du ministre des sports,

- élaborer le budget et le plan de développement du centre et de veiller à leur exécution,

- représenter le centre dans les actes civils et administratifs conformément à la loi,

- coordonner l'activité de l'ensemble des services du centre,

- conclure les contrats avec les chercheurs et les formateurs avec la possibilité de recourir aux services de cadres qui seront rémunérés aux taux horaires.

Art. 5. - Le centre comprend :

- le département du suivi de la formation et du recyclage,

- le secrétariat général.

Art. 6. - Le département du suivi de la formation et du recyclage est chargé notamment de :

- suivi de la formation et du recyclage des entraîneurs,

- suivi de la formation et du recyclage des arbitres,

- l'organisation de cycles de formation dans les domaines du marketing, de la publicité et du sponsoring,

- l'organisation de cycles de formation concernant la bonne exploitation des nouvelles technologies dans le domaine sportif,

- la formation et le recyclage des techniciens en maintenance et entretien des infrastructures sportives,

- l'assistance pédagogique et technique des formateurs dans le domaine du sport,
- l'organisation de cycles de formation et de recyclage au profit des journalistes sportifs.

Art. 7. - Le département du suivi de la formation et du recyclage comprend :

- L'unité de fonctionnement et de la gestion sportive qui comprend :
 - la cellule du travail administratif,
 - la cellule du marketing, de la publicité et du sponsoring.
- L'unité des métiers du sport qui comprend :
 - la cellule de formation des arbitres et des officiels,
 - la cellule de formation des cadres techniques.

Art. 8. - Le chef du département du suivi de la formation et du recyclage est nommé par décret sur proposition du ministre des sports, il bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur d'administration centrale.

Chaque chef d'unité est nommé par décret sur proposition du ministre des sports, il bénéficie des indemnités et avantages alloués à un sous-directeur d'administration centrale.

Chaque chef de cellule est nommé par décret sur proposition du ministre des sports, il bénéficie des indemnités et avantages alloués à un chef de service d'administration centrale.

Art. 9. - Le secrétariat général est chargé notamment de :

- la gestion du personnel et du matériel,
- la préparation du budget du centre,
- la production des outils d'apprentissage et techniques nécessaires à la formation et au recyclage dans le secteur du sport,
- la collecte et la mise à jour des documents destinés aux formateurs et aux cadres sportifs.

Art. 10. - Le secrétariat général comprend :

- le service des affaires administratives, financières et du matériel,
- le service de la publication et de la documentation.

Le secrétaire général est nommé par décret sur proposition du ministre des sports, il bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur d'administration centrale.

Art. 11. - Les emplois fonctionnels au centre sont attribués conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

CHAPITRE IV

LE CONSEIL ADMINISTRATIF

Article 12. - Le directeur général est assisté, dans le fonctionnement du centre, par un conseil administratif composé comme suit :

Président : le directeur général du centre.

Membres :

- un représentant du Premier ministre,
- un représentant du ministère des sports,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

- un représentant du ministère de l'éducation et de la formation,

- un représentant du ministère des finances,

- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale.

Le président du conseil peut, en outre, faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile en raison de sa compétence dans une question figurant à l'ordre du jour de la réunion. Les membres du conseil administratif sont nommés par arrêté du ministre des sports, sur proposition des ministères concernés.

Art. 13. - Le conseil administratif a pour attributions de donner son avis notamment sur :

- les budgets prévisionnels de la gestion et de l'investissement,
- les comptes financiers,
- les marchés, les contrats et les conventions établis par le centre,
- les rapports administratifs et financiers concernant les activités du centre,
- l'insertion des modifications sur l'organisation du centre et toute autre question relative à l'activité du centre que le directeur général juge utile de lui soumettre.

Art. 14. - Le conseil administratif se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois que l'intérêt l'exige sur convocation de son président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

Il ne peut siéger valablement qu'en présence de la majorité de ses membres au moins. Si le quorum n'est pas atteint après une première convocation, une deuxième réunion est tenue dans les quinze (15) jours qui suivent quel que soit le nombre des membres présents. Le conseil émet ses avis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat du conseil administratif est confié au secrétaire général du centre.

CHAPITRE V

LE CONSEIL TECHNIQUE PEDAGOGIQUE

Article 15. - Le directeur général est assisté, dans les missions de recherches, d'évaluation et de prospection dans les domaines de la formation et du recyclage, par un conseil technique pédagogique composé comme suit :

Président : le directeur général du centre.

Membres :

- un représentant du ministère des sports,
- un représentant de la direction générale du sport d'élite et des structures sportives,
- un représentant de la direction générale de l'éducation physique, de la formation et des sciences du sport,
- un représentant de l'observatoire national du sport,
- un représentant du centre national médico-sportif,
- trois (3) représentants des structures sportives,
- un représentant du comité national olympique,
- le chef du département du suivi de la formation et du recyclage du centre,

- le secrétaire général du centre.

Les membres du conseil technique pédagogique sont nommés par arrêté du ministre des sports sur proposition des structures concernées.

Le président du conseil technique pédagogique peut, en outre, faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile en raison de sa compétence dans une question figurant à l'ordre du jour de la réunion.

Art. 16. - Le conseil technique pédagogique a pour attributions notamment de :

- donner son avis sur les projets et les programmes de la formation et du recyclage,
- évaluer la réalisation des programmes et des cycles de la formation et du recyclage,
- donner son avis sur le rapport d'activité du centre,
- donner son avis sur toute question présentée par le président du conseil ou la moitié de ses membres.

Art. 17. - Le conseil technique pédagogique fonctionne, quant à la périodicité de ses réunions, aux modalités des convocations à ces réunions, à l'établissement de l'ordre du jour et à l'émission de ses avis, conformément aux règles fixées par l'article 14 du présent décret.

CHAPITRE VI

ORGANISATION FINANCIERE

Article 18. - Les recettes du centre comprennent :

- les subventions accordées par l'Etat pour le fonctionnement et l'équipement dans le cadre du budget général du ministère des sports,
- les subventions accordées par les autres personnes publiques ou autres organismes nationaux et internationaux,
- les dons et legs,
- les recettes des biens immeubles,
- les recettes provenant des services rendus par le centre et dont les tarifs seront fixés par arrêté conjoint des ministres des sports et des finances.

Art. 19. - Les dépenses du centre comprennent :

- les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses nécessaires à l'exécution des missions du centre.

Art. 20. - Toutes les opérations financières et comptables du centre seront effectuées conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.

Art. 21. - Le directeur général du centre est chargé de l'exécution du budget du centre et en est l'ordonnateur principal. Il conclut les marchés dans les formes et modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 22. - un agent comptable est chargé de l'exécution des recettes et des dépenses du centre conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 23. - Chaque cycle de formation est conclu par une attestation dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre des sports.

Art. 24. - Le ministre des sports et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2003-2128 du 15 octobre 2003.

Monsieur Moez Selmi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des études à la direction des bâtiments et de l'équipement au ministère des sports.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2129 du 15 octobre 2003.

Madame Hadfi Radhia épouse Rouahi, pharmacien major de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire au groupement de santé de base de l'Ariana (service de la pharmacie).

Par décret n° 2003-2130 du 15 octobre 2003.

Le docteur Bouakez Ahmed, médecin principal des hôpitaux, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalier à l'hôpital de Jendouba (service de cardiologie).

Par décret n° 2003-2131 du 15 octobre 2003.

Le docteur Khaled Larabi, médecin principal des hôpitaux, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalier à l'hôpital de Menzel Bourguiba (service du laboratoire).

Par décret n° 2003-2132 du 15 octobre 2003.

Le docteur Ouertani Latifa, médecin principal des hôpitaux, est reconduite dans les fonctions de chef de service hospitalier à l'hôpital de Menzel Bourguiba (service du laboratoire d'anatomie-pathologique).

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2133 du 15 octobre 2003.

Monsieur Abderrahmene Ben Ali, professeur principal de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières à la direction régionale de l'enseignement de Sidi Bouzid.

Par décret n° 2003-2134 du 15 octobre 2003.

Monsieur Mehrez Hbib, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service des affaires foncières à la sous-direction des bâtiments à la direction des bâtiments et de l'équipement à la direction générale des services communs au ministère de l'éducation et de la formation.

Par décret n° 2003-2135 du 15 octobre 2003.

Monsieur Nabil Nsiri, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service des ouvertures des crédits à la sous-direction des budgets d'équipement à la direction des affaires financières à la direction générale des services communs au ministère de l'éducation et de la formation.

Par décret n° 2003-2136 du 15 octobre 2003.

Monsieur Mohamed Matri Touati, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des examens et concours du personnel d'encadrement pédagogique à la sous-direction des examens et concours professionnels pour le personnel enseignant et d'encadrement pédagogique à la direction des examens et concours professionnels à la direction générale des examens au ministère de l'éducation et de la formation.

Par décret n° 2003-2137 du 15 octobre 2003.

Monsieur Karim El Abed, ingénieur de travaux, est chargé des fonctions de chef de service des études à la sous-direction des études et du suivi à la direction des bâtiments et de l'équipement à la direction générale des services communs au ministère de l'éducation et de la formation.

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 17 octobre 2003, portant ouverture des concours externes sur épreuves pour le recrutement de surveillants principaux.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-1766 du 1^{er} août 2001, portant statut particulier du corps des surveillants exerçant dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires relevant du ministère de l'éducation,

Vu l'arrêté du 8 février 2003, fixant les modalités d'organisation des concours externes sur épreuves pour le recrutement de surveillants principaux.

Arrête :

Article premier. - Sont ouverts aux directions régionales de l'enseignement prévues par l'article 2 du présent arrêté, le 12 décembre 2003 et jours suivants, des concours externes sur épreuves pour le recrutement de surveillants principaux.

Art. 2. - Le nombre de postes réservés aux concours régionaux susvisés est fixé selon chaque direction régionale, conformément au tableau suivant :

N° d'ordre	Les directions régionales de l'enseignement	Le nombre de postes
1	Tunis	10
2	Ariana	11
3	Ben Arous	6
4	Zaghouan	4
5	Bizerte	7
6	Béja	7
7	Jendouba	5
8	El Kef	4
9	Siliana	12
10	Kasserine	9
11	Sidi-Bouazid	8
12	Gafsa	5
13	Tozeur	3
14	Gabès	5
15	Médénine	7
16	Tataouine	8
17	Sfax	15
18	Kairouan	9
19	Mahdia	4
20	El Monastir	4
21	Sousse	3
22	Nabeul	4
	Total	150

Art. 3. - Chaque candidat doit déposer son dossier de candidature directement à la direction régionale de l'enseignement où le concours est ouvert.

Art. 4. - La liste des candidatures sera close le 12 novembre 2003.

Tunis, le 17 octobre 2003.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi